Droit des contrats

MODULE 02 • COURS COMPLET — ÉDITION PÉDAGOGIQUE

Comprendre les règles générales du contrat, maîtriser le mandat et appliquer le régime spécifique de l’agent sportif.

PARTIE A
Droit général des contrats
Former, interpréter et exécuter un contrat

PARTIE B
Droit commun du mandat
Comprendre les pouvoirs et obligations

PARTIE C
Mandat de l’agent sportif
Appliquer les règles spéciales du Code du sport

PARTIE D
Contrats voisins
Distinguer mandat, commission, courtage et entreprise

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Maîtriser les règles fondamentales du droit des contrats, comprendre le fonctionnement juridique du mandat et savoir appliquer ces règles à l’activité d’agent sportif de football.

Durée indicative : 3 h 30 à 4 h 30

Repère juridique du document source : droit applicable au 3 novembre 2026. Le document reprend le contenu pédagogique transmis ; il ne constitue pas une vérification indépendante de chaque texte officiel.

REPÈRES DE LECTURE / VOCABULAIRE

Les mots-clés du module

Un glossaire de consultation rapide. Les définitions sont reformulées à partir des explications présentes dans le cours source.

Contrat
Accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Cocontractant
Personne avec laquelle une partie conclut un contrat.

Force obligatoire
Principe selon lequel les contrats légalement formés s'imposent aux parties.

Bonne foi
Exigence de loyauté lors de la négociation, de la formation et de l'exécution.

Consentement
Volonté de s'engager juridiquement.

Vice du consentement
Erreur, dol ou violence susceptible d'affecter la validité du contrat.

Nullité relative
Sanction qui protège en principe l'intérêt privé de la partie concernée.

Mandant
Personne qui donne à une autre le pouvoir d'agir pour elle et en son nom.

Mandataire
Personne qui reçoit ce pouvoir dans les limites du mandat.

Mandat
Acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d'accomplir quelque chose pour elle et en son nom.

Commissionnaire
Personne qui agit en son propre nom pour le compte d'un commettant.

Commettant
Personne pour le compte de laquelle agit le commissionnaire.

Courtage
Activité consistant à rapprocher des parties en vue de la conclusion d'une opération.

Inexécution
Absence d'exécution ou exécution imparfaite d'une obligation.

Exception d'inexécution
Possibilité, dans les conditions légales, de suspendre sa propre obligation.

Résolution
Fin du contrat provoquée par une inexécution dans les conditions prévues.

Caducité
Disparition de l'efficacité du contrat en raison de la disparition d'un élément essentiel.

Contrat d'entreprise
Prestation réalisée par un prestataire pour un prix convenu, sans nécessairement représenter son client.

COMMENT UTILISER CE COURS

Une page, une idée à comprendre

RÈGLE Le principe juridique à connaître.	**APPLICATION FOOTBALL** La situation concrète pour comprendre.
ARTICLE La référence légale associée.	**À MÉMORISER** Le réflexe utile pour le QCM.

Les quatre parties suivent la même logique : comprendre la règle, repérer le texte, voir son application dans le football, puis retenir le réflexe d’examen.

Objectif pédagogique

Maîtriser les règles fondamentales du droit des contrats, comprendre le fonctionnement juridique du mandat et savoir appliquer ces règles à l'activité d'agent sportif de football.

Durée indicative : 3 h 30 à 4 h 30.

Programme :

Partie A : droit général des contrats.

Partie B : droit commun du mandat.

Partie C : mandat spécifique de l'agent sportif.

Partie D : contrats voisins et distinctions juridiques.

Révisions, articles, pièges et évaluation.

Avertissement juridique préalable

Le contenu est construit selon le droit applicable au 3 novembre 2026.

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 a modifié plusieurs dispositions relatives aux agents sportifs, notamment les articles L. 222-5, L. 222-6, L. 222-7 et L. 222-17 du Code du sport. Les anciennes fiches et annales doivent donc être vérifiées avant utilisation.

Une distinction sera systématiquement faite entre :

Le droit commun des contrats : Code civil.

Le droit spécial du mandat : Code civil, articles 1984 à 2010.

Le droit spécial de l'agent sportif : Code du sport.

Les règles internationales du football : règlements FIFA.

PARTIE A – DROIT GÉNÉRAL DES CONTRATS

Fondamentaux juridiques

Chapitre A.1 – Définition du contrat

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLE 1101 DU CODE CIVIL

1. Définition juridique

L'article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Cette définition repose sur trois éléments :

Une rencontre des volontés.

Au moins deux parties.

La création, la modification, la transmission ou l'extinction d'obligations.

Un contrat n'est donc pas nécessairement un document signé. C'est avant tout un accord de volontés, même si la loi peut imposer un écrit pour certains contrats.

2. Les quatre fonctions du contrat

Créer des obligations

Un joueur signe un contrat de travail avec un club. Le club doit verser une rémunération et le joueur doit fournir sa prestation sportive dans les conditions convenues.

Modifier des obligations

Un joueur et son club signent un avenant pour modifier la durée ou certaines conditions de son contrat.

Transmettre des obligations

Un contrat peut être cédé à un tiers dans les conditions prévues par les articles 1216 et suivants du Code civil.

Éteindre des obligations

Les parties peuvent conclure un accord mettant fin à certaines obligations contractuelles.

3. Les différentes classifications des contrats

CATÉGORIE	CE QUE CELA SIGNIFIE	EXEMPLE
Synallagmatique	Obligations réciproques	Contrat de travail
Unilatéral	Obligation principale à la charge d'une partie	Donation
À titre onéreux	Avantage contre contrepartie	Mandat rémunéré
À titre gratuit	Absence de contrepartie	Mandat gratuit
Commutatif	Prestations considérées comme équivalentes	Contrat de prestation
Aléatoire	Prestations dépendant d'un événement incertain	Contrat d'assurance
Consensuel	Formé par le seul échange des consentements	Vente ordinaire
Solennel	Forme imposée pour sa validité	Certains actes notariés
À exécution instantanée	Exécution en une seule fois	Achat comptant
À exécution successive	Exécution dans la durée	Contrat de travail

4. Application au métier d'agent sportif

L'activité d'agent sportif implique généralement plusieurs contrats distincts :

Le mandat entre le joueur et l'agent.

Le contrat de travail entre le joueur et le club.

L'éventuelle convention tripartite relative au paiement de la rémunération de l'agent.

Les accords de mutation entre clubs, selon les situations.

Il faut absolument éviter de confondre ces différents actes.

MISE EN SITUATION

Un joueur signe un mandat avec un agent pour une durée de deux ans. Six mois plus tard, il signe un contrat de travail avec un nouveau club.

Il existe deux relations contractuelles différentes :

Joueur / agent.

Joueur / club.

La conclusion du contrat de travail ne signifie pas automatiquement que le mandat prend fin.

5. Ce qu'il faut retenir

Un contrat est un accord de volontés.

Il peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Il existe plusieurs catégories de contrats.

Un même projet sportif peut nécessiter plusieurs contrats juridiquement distincts.

Le mandat de l'agent sportif ne doit pas être confondu avec le contrat de travail du joueur.

Chapitre A.2 – La liberté contractuelle

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLE 1102 DU CODE CIVIL

1. Le principe

La liberté contractuelle signifie que chacun est libre :

De contracter ou de ne pas contracter.

De choisir son cocontractant.

De déterminer le contenu du contrat.

De déterminer sa forme, dans les limites fixées par la loi.

Cette liberté constitue un principe fondamental du droit français des contrats.

2. La liberté de contracter

Un joueur n'est pas obligé de signer un mandat avec un agent.

Il peut :

Choisir un agent.

Refuser une proposition de mandat.

Décider de ne pas être représenté.

Comparer plusieurs propositions avant de s'engager.

L'agent est également libre de refuser une mission, sous réserve de ses obligations éventuelles.

3. La liberté de choisir son cocontractant

Un joueur peut choisir l'agent avec lequel il souhaite travailler.

Toutefois, ce choix doit respecter les règles légales applicables.

Un agent qui ne détient pas la carte professionnelle requise ne peut pas exercer librement l'activité réglementée au seul motif que le joueur souhaite travailler avec lui.

4. La liberté de déterminer le contenu

Les parties peuvent notamment négocier :

La nature des prestations.

Le caractère exclusif ou non du mandat.

La durée, dans la limite légale.

Les conditions de rémunération.

Les modalités de communication.

Les modalités de résiliation autorisées.

Mais elles ne peuvent pas librement écarter les dispositions impératives du Code du sport.

5. Les limites de la liberté contractuelle

L'article 1102 précise que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

MISE EN SITUATION

Un agent et un joueur conviennent d'une commission de 15 % du montant du contrat alors que le plafond légal applicable est de 10 %.

Le fait que les deux parties aient accepté cette commission ne la rend pas légale.

La liberté contractuelle ne peut pas autoriser une convention contraire à une disposition impérative.

6. Application au football

Un joueur peut librement choisir son agent, mais il ne peut pas décider avec lui :

De supprimer l'obligation de mandat écrit.

De dépasser le plafond légal de rémunération.

D'écarter les interdictions relatives aux mineurs.

De permettre à un agent de représenter simultanément les deux parties en violation de la loi.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : la liberté contractuelle existe, mais elle s'exerce à l'intérieur du cadre légal.

Chapitre A.3 – Force obligatoire et bonne foi

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLES 1103 ET 1104 DU CODE CIVIL

1. La force obligatoire du contrat

L'article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Cela signifie que les parties doivent respecter leurs engagements.

Un contrat valablement conclu ne peut pas être ignoré unilatéralement.

MISE EN SITUATION

Un agent et un joueur signent un mandat prévoyant une rémunération déterminée pour une mission précise.

Si l'agent réalise correctement cette mission et que les conditions contractuelles sont réunies, le joueur ne peut pas simplement décider de ne pas payer la rémunération prévue.

2. Le principe de bonne foi

L'article 1104 impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La bonne foi concerne donc trois moments.

Pendant la négociation :

- Ne pas mentir sur les informations essentielles.
- Ne pas dissimuler volontairement un élément déterminant.
- Ne pas entretenir une négociation dans une intention frauduleuse.

Pendant la formation :

- Donner des informations loyales.
- Ne pas utiliser de manœuvres trompeuses.
- Ne pas profiter abusivement d'une situation de faiblesse.

Pendant l’exécution :

- Respecter les engagements.
- Communiquer les informations nécessaires.
- Ne pas détourner les intérêts du mandant.
- Ne pas agir de manière déloyale.

3. Application au métier d'agent sportif

Un agent apprend qu'un club a formulé une proposition intéressante à son joueur.

Il ne doit pas volontairement cacher cette proposition pour favoriser une autre opération dont il tirerait un avantage personnel.

Une telle situation pourrait engager sa responsabilité selon les circonstances.

4. La force obligatoire et ses limites

PRINCIPE — ARTICLE 1193

Un contrat ne peut être modifié ou révoqué que dans deux situations :

1. Par consentement mutuel des parties.
2. Pour les causes autorisées par la loi.

PORTÉE — ARTICLE 1194

Le contrat oblige aussi les parties à toutes les suites que lui donnent l'équité, l'usage ou la loi.

RÉFLEXE EXAMEN

La force obligatoire n'interdit pas toute évolution du contrat : elle encadre les conditions de sa modification ou de sa révocation.

5. L'imprévision : article 1195

Un changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion du contrat peut rendre son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en supporter le risque.

Cette partie peut alors demander une renégociation.

Elle doit toutefois continuer à exécuter ses obligations pendant cette renégociation.

En cas d'échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou, dans les conditions prévues par le texte, demander au juge de le réviser ou d'y mettre fin.

MISE EN SITUATION

Un agent conclut un contrat de prestation dont le coût devient exceptionnellement élevé à la suite d'un événement imprévisible.

Il ne peut pas automatiquement suspendre ses obligations. Il doit examiner les conditions d'application de l'article 1195.

6. Ce qu'il faut retenir

Article 1103 : force obligatoire.

Article 1104 : bonne foi obligatoire.

Article 1193 : modification ou révocation.

Article 1194 : suites légales, équitables et usuelles.

Article 1195 : imprévision.

Chapitre A.4 – Les conditions de validité du contrat

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLE 1128 DU CODE CIVIL

1. Les trois conditions fondamentales

L'ARTICLE 1128 — TROIS CONDITIONS CUMULATIVES

01 — CONSENTEMENT	02 — CAPACITÉ	03 — CONTENU
Les parties veulent-elles réellement s'engager ?	Ont-elles juridiquement le pouvoir de contracter ?	L'opération est-elle licite et suffisamment déterminée ?

À MÉMORISER
La validité du contrat exige la réunion des trois conditions. L'absence de l'une d'elles peut entraîner la nullité, selon le régime applicable.

A.4.1 — Le consentement

Le consentement correspond à la volonté de s'engager juridiquement.

Il doit être :
Libre.

Éclairé.

Non vicié.

Une personne qui signe sous la contrainte ou à la suite d'une tromperie déterminante peut, dans les conditions légales, demander l'annulation du contrat.

A.4.2 — La capacité de contracter

L'article 1145 pose le principe selon lequel toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.

Pour les personnes morales, leur capacité est limitée par les règles applicables à leur forme et à leur objet.

Dans le football, il faut être particulièrement vigilant concernant les joueurs mineurs.

Un mineur non émancipé ne dispose pas de la même capacité juridique qu'un majeur. Les règles de représentation légale et les dispositions particulières du Code du sport doivent être examinées.

A.4.3 — Un contenu licite

Le contrat ne doit pas avoir un objet ou un but contraire à la loi ou à l'ordre public.

MISE EN SITUATION
Un contrat prévoyant le versement d'une commission interdite par l'article L. 222-5 du Code du sport ne peut pas être rendu licite par le simple accord des parties.

A.4.4 — Un contenu certain

Le contenu doit être suffisamment déterminé ou déterminable.

Les parties doivent pouvoir identifier les obligations qu'elles acceptent.

MISE EN SITUATION
Un mandat qui prévoit simplement que l'agent « accompagnera le joueur dans tous ses projets » sans préciser réellement les prestations peut soulever des difficultés d'interprétation.

Il faut donc décrire précisément les services attendus.

A.4.5 — Les sanctions d’un défaut de validité

Les articles 1178 et suivants du Code civil encadrent la nullité.

Un contrat qui ne satisfait pas aux conditions de validité peut être annulé.

Il faut distinguer :

Nullité absolue : protection de l'intérêt général.

Nullité relative : protection d'un intérêt privé déterminé.

La nullité peut entraîner des restitutions, selon les règles des articles 1352 et suivants.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : un contrat signé n'est pas nécessairement un contrat valable.

Chapitre A.5 – Les vices du consentement

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLES 1130 À 1144 DU CODE CIVIL

1. Le principe

L'article 1130 prévoit trois vices du consentement :

L'erreur.

Le dol.

La violence.

Ils peuvent entraîner la nullité du contrat lorsqu'ils ont déterminé le consentement de la partie concernée.

L'appréciation dépend notamment de la personne et des circonstances dans lesquelles elle a contracté.

2. L'erreur

L'erreur consiste à se tromper sur un élément essentiel du contrat.

L'article 1132 prévoit que l'erreur de droit ou de fait peut entraîner la nullité lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, sous réserve notamment du caractère excusable de l'erreur.

MISE EN SITUATION

Un joueur signe un mandat en croyant que l'agent dispose d'une autorisation professionnelle déterminée, alors que cette qualité était essentielle à son engagement.

Il faut analyser les circonstances, la réalité de l'erreur et son caractère déterminant.

Toutes les erreurs ne permettent pas d'obtenir la nullité.

L'article 1136 précise notamment que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle ne porte pas sur les qualités essentielles de la prestation.

3. Le dol

Le dol correspond à une tromperie intentionnelle destinée à obtenir le consentement d'une autre personne.

L'article 1137 vise notamment :

Les manœuvres.

Les mensonges.

La dissimulation intentionnelle d'une information dont on sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

MISE EN SITUATION

Un agent présente volontairement de faux documents pour convaincre un joueur de signer un mandat.

Le joueur peut invoquer le dol si les conditions légales sont réunies.

POINT DE VIGILANCE

Attention : le simple fait de ne pas révéler son estimation de la valeur d'une prestation ne constitue pas automatiquement un dol.

4. La violence

La violence consiste à obtenir le consentement par une contrainte qui inspire la crainte d'un mal considérable.

Elle peut être :

Physique.

Morale.

Économique, dans certaines circonstances.

L'article 1143 prévoit notamment la violence résultant de l'abus d'un état de dépendance lorsqu'une partie obtient un engagement que l'autre n'aurait pas souscrit et en tire un avantage manifestement excessif.

MISE EN SITUATION

Un agent menace un joueur de divulguer des informations personnelles s'il refuse de signer un mandat.

Il peut s'agir d'une situation de violence morale.

5. Les conséquences juridiques

L'article 1131 prévoit que les vices du consentement constituent une cause de nullité relative.

Cela signifie que la nullité protège en principe la partie dont le consentement a été vicié.

L'article 1144 précise le point de départ du délai de l'action en nullité :

En cas d'erreur ou de dol, à compter de leur découverte.

En cas de violence, à compter du jour où elle a cessé.

Le délai de prescription de droit commun est en principe de cinq ans, sous réserve des règles applicables.

6. Tableau comparatif

Vice

Définition

Exemple

Erreur

Fausse représentation de la réalité

Se tromper sur une qualité essentielle

Dol

Tromperie intentionnelle

Faux documents

Violence

Contrainte déterminante

Menaces pour obtenir une signature

POINT DE VIGILANCE

Piège classique : une mauvaise affaire commerciale n'est pas automatiquement une erreur juridique permettant l'annulation.

Chapitre A.6 – L'inexécution du contrat et ses sanctions

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLES 1217 À 1223 DU CODE CIVIL

1. Définition de l'inexécution

L'inexécution intervient lorsqu'une partie ne respecte pas une obligation contractuelle.

Elle peut être :

Totale.

Partielle.

Tardive.

Défectueuse.

MISE EN SITUATION

Un agent s'engage à réaliser une prestation de représentation et ne réalise aucune des démarches prévues.

Il peut s'agir d'une inexécution contractuelle.

2. Les sanctions prévues par l'article 1217

Lorsqu'une partie n'exécute pas ses obligations ou les exécute imparfaitement, l'autre partie peut notamment :

Refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation.

Poursuivre l'exécution forcée en nature.

Obtenir une réduction du prix.

Provoquer la résolution du contrat.

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Ces sanctions peuvent, selon les conditions légales, être cumulées lorsqu'elles sont compatibles.

3. L'exception d'inexécution

Article 1219

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, même si celle-ci est exigible, lorsque l'autre n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.

MISE EN SITUATION

Un prestataire ne réalise pas une prestation essentielle prévue dans un contrat synallagmatique.

Son cocontractant peut, sous les conditions de l'article 1219, suspendre sa propre prestation.

Article 1220

Une partie peut également suspendre son exécution lorsqu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves.

Elle doit notifier cette suspension dans les meilleurs délais.

4. L'exécution forcée en nature

Article 1221

Le créancier peut demander l'exécution en nature après mise en demeure, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

MISE EN SITUATION

Un prestataire doit remettre un dossier déterminé conformément au contrat. Son client peut demander que cette obligation soit exécutée.

Article 1222

Après mise en demeure, le créancier peut également faire exécuter l'obligation dans un délai et à un coût raisonnables, puis demander le remboursement au débiteur.

Dans les conditions prévues par le texte, il peut demander au juge que le débiteur avance les sommes nécessaires.

5. La réduction du prix

Article 1223

En cas d'exécution imparfaite, le créancier peut, sous certaines conditions, accepter de payer une somme réduite proportionnellement à la prestation défectueuse.

Si le prix n'a pas encore été payé, il doit notifier sa décision dans les meilleurs délais.

Si le prix a déjà été payé, il peut, à défaut d'accord, demander au juge une réduction du prix.

MISE EN SITUATION

Une prestation contractuelle est réalisée, mais une partie importante des livrables prévus n'est pas fournie.

Le client peut envisager une réduction proportionnelle du prix, dans les conditions légales.

6. Les dommages-intérêts

L'inexécution peut également donner lieu à une indemnisation.

Il faut notamment démontrer :

Une inexécution contractuelle.

Un préjudice réparable.

Un lien de causalité entre les deux.

MISE EN SITUATION

Un agent ne respecte pas une obligation contractuelle et provoque une perte financière directement liée à cette inexécution.

La victime peut demander réparation si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies.

Chapitre A.7 – La résolution et la responsabilité contractuelle

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLES 1224 À 1231-7 DU CODE CIVIL

1. La résolution du contrat

La résolution met fin au contrat en raison d'une inexécution suffisamment grave.

Elle peut intervenir de trois manières.

A. La clause résolutoire – Article 1225

Le contrat peut prévoir qu'en cas de manquement déterminé, il sera résolu.

La clause doit identifier les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution.

En principe, une mise en demeure est nécessaire, sauf si les parties ont prévu que la résolution résulterait du seul fait de l'inexécution.

B. La résolution unilatérale – Article 1226

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par notification.

En principe :

Il doit mettre en demeure le débiteur de s'exécuter.

Il doit lui accorder un délai raisonnable.

Il doit préciser que faute d'exécution, le contrat pourra être résolu.

Si l'inexécution persiste, il notifie la résolution et en expose les motifs.

En cas d'urgence, la mise en demeure préalable n'est pas nécessaire.

C. La résolution judiciaire – Article 1227

Le créancier peut toujours demander au juge la résolution du contrat.

L'article 1228 permet au juge :

De constater ou prononcer la résolution.

D'ordonner l'exécution du contrat avec un délai.

D'accorder éventuellement des dommages-intérêts.

2. Les effets de la résolution

L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat.

Les restitutions dépendent notamment de l'utilité des prestations échangées.

Si les prestations n'ont d'utilité qu'en cas d'exécution complète du contrat, les restitutions sont en principe intégrales.

Si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure, il n'y a pas nécessairement restitution pour la période antérieure.

3. Les clauses qui survivent

L'article 1230 prévoit que certaines clauses peuvent survivre à la résolution.

C'est notamment le cas des clauses destinées à produire effet même après la fin du contrat, comme certaines clauses de confidentialité ou de règlement des différends.

4. La responsabilité contractuelle

Article 1231

Sauf inexécution définitive, les dommages-intérêts sont dus après mise en demeure du débiteur de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Article 1231-1

Le débiteur peut être condamné à payer des dommages-intérêts à raison de l'inexécution ou du retard, sauf s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1231-2

Les dommages-intérêts couvrent en principe la perte subie et le gain manqué.

Article 1231-3

Sauf faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne couvrent en principe que les dommages prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat.

Article 1231-4

Même en cas de faute lourde ou dolosive, seuls les dommages qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution sont réparables.

Article 1231-5 – La clause pénale

Une clause pénale prévoit à l'avance une somme due en cas d'inexécution.

Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.

5. Application au mandat d'agent sportif

Un agent s'engage à accompagner un joueur pendant une période déterminée.

Il ne réalise pas les prestations essentielles prévues dans le mandat.

Le joueur peut, selon les circonstances :

Mettre en demeure l'agent.

Demander l'exécution des prestations.

Suspendre certaines obligations si les conditions sont réunies.

Demander une résolution.

Réclamer une indemnisation si un préjudice est établi.

POINT DE VIGILANCE

Attention : le fait qu'un agent n'ait pas obtenu de transfert ne suffit pas automatiquement à caractériser une inexécution. Il faut examiner les obligations exactes prévues dans le contrat et la nature de la mission.

Institut national de la consommation

Chapitre A.8 – La fin du contrat

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLES 1193, 1210 À 1215 ET 1186 DU CODE CIVIL

1. La modification du contrat – Article 1193

Le contrat peut être modifié :

Par accord mutuel.

Dans les cas autorisés par la loi.

Une partie ne peut donc pas modifier seule les conditions essentielles d'un contrat, sauf fondement légal ou contractuel valable.

2. Les contrats à durée déterminée et indéterminée

Article 1210 – Interdiction des engagements perpétuels

Les engagements perpétuels sont prohibés.

Un contrat ne peut pas enfermer définitivement une personne dans une relation contractuelle.

Article 1211 – Durée indéterminée

Chaque partie peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée, en respectant le préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable.

Article 1212 – Durée déterminée

Lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit en principe l'exécuter jusqu'à son terme.

Nul ne peut exiger son renouvellement.

Articles 1213 et 1214 – Prorogation et renouvellement

La prorogation permet de prolonger le contrat avant son expiration.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat, dans les conditions prévues par la loi.

Article 1215 – Tacite reconduction

Lorsque les parties continuent d'exécuter un contrat arrivé à échéance, il peut y avoir tacite reconduction.

Le nouveau contrat est alors à durée indéterminée.

3. La caducité – Article 1186

Un contrat valablement formé devient caduc lorsqu'un de ses éléments essentiels disparaît.

La caducité peut également concerner plusieurs contrats participant à une même opération économique lorsque les conditions de l'article 1186 sont réunies.

MISE EN SITUATION

Un ensemble de contrats interdépendants est conclu pour réaliser une opération sportive. La disparition de l'un d'eux peut rendre les autres caducs si les conditions légales sont satisfaites et si le cocontractant concerné connaissait l'opération d'ensemble.

4. Les différentes façons de mettre fin à un contrat

Mode

Explication

Arrivée du terme

Fin à la date prévue

Résiliation

Fin pour l'avenir

Résolution

Fin liée à une inexécution

Révocation

Retrait d'un engagement dans les conditions autorisées

Accord amiable

Fin décidée par les parties

Caducité

Disparition d'un élément essentiel

POINT DE VIGILANCE

Point essentiel : il ne faut pas confondre la résiliation, la résolution et la caducité.

Synthèse de la partie A – Les réflexes à automatiser

Article	Réflexe à connaître
1101	Définition du contrat
1102	Liberté contractuelle
1103	Force obligatoire
1104	Bonne foi
1128	Trois conditions de validité
1130	Vices du consentement
1131	Nullité relative
1132	Erreur
1137	Dol
1140	Violence
1143	Abus de dépendance
1144	Point de départ de l'action en nullité
1193	Modification du contrat
1195	Imprévision
1210	Interdiction des engagements perpétuels
1212	Contrat à durée déterminée
1217	Sanctions de l'inexécution
1219	Exception d'inexécution
1221	Exécution forcée
1223	Réduction du prix
1224	

Résolution

1226

Résolution unilatérale

1227

Résolution judiciaire

1231-1

Responsabilité contractuelle

1231-5

Clause pénale

PARTIE B – LE DROIT COMMUN DU MANDAT

Articles 1984 à 2010 du Code civil

Chapitre B.1 – Définition et nature du mandat

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLES 1984 À 1990 DU CODE CIVIL

1. Définition du mandat

L'article 1984 du Code civil définit le mandat comme l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Il repose donc sur trois acteurs ou notions :
Le mandant : celui qui donne le pouvoir.

Le mandataire : celui qui reçoit le pouvoir.

La mission : ce que le mandataire est autorisé à accomplir.

Dans le football, le joueur est généralement le mandant et l'agent sportif le mandataire.

2. Le mandat et la représentation

La caractéristique essentielle du mandat est la représentation.

Le mandataire agit pour le compte du mandant et, dans les limites de ses pouvoirs, en son nom.

Il faut distinguer deux situations :
Le mandataire agit au nom du mandant

Il représente juridiquement son client dans les limites de ses pouvoirs.

Le mandataire agit en son nom propre

Il contracte personnellement avec le tiers, même s'il agit économiquement pour le compte d'une autre personne.

Cette distinction est importante pour différencier le mandat de la commission.

3. Le mandat peut être gratuit ou rémunéré

L'article 1986 prévoit que le mandat est gratuit sauf convention contraire.

Dans le droit commun, les parties peuvent donc convenir d'une rémunération.

Dans le domaine des agents sportifs, les règles particulières du Code du sport encadrent la rémunération et imposent un formalisme spécifique.

4. Les différents types de mandat

Mandat spécial – Article 1987
Il porte sur une affaire ou certaines affaires seulement.

Exemple : un joueur donne mandat à un agent pour négocier son prochain contrat avec un club déterminé.

Mandat général – Article 1987
Il porte sur l'ensemble des affaires du mandant dans les limites prévues par la loi.

L'article 1988 précise que le mandat conçu en termes généraux ne concerne que les actes d'administration.

Pour les actes de disposition, un pouvoir exprès est nécessaire.

Mandat exprès et mandat tacite
L'acceptation du mandat peut être expresse ou tacite selon les dispositions applicables.

Cependant, dans le domaine des agents sportifs, l'exigence spéciale d'un contrat écrit doit impérativement être respectée.

5. Les limites des pouvoirs du mandataire

L'article 1989 prévoit que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

MISE EN SITUATION

Un agent reçoit mandat pour négocier un contrat de travail avec un club.

Il ne dispose pas automatiquement du pouvoir de signer tous les documents engageant définitivement le joueur.

Il faut vérifier l'étendue exacte de ses pouvoirs.

6. Application au football

Un joueur signe un mandat avec un agent pour rechercher un nouveau club.

Le mandat prévoit que l'agent peut :

Identifier les clubs intéressés.

Présenter le profil du joueur.

Organiser les négociations.

Défendre les intérêts du joueur.

En revanche, si le contrat ne lui donne pas le pouvoir de signer à la place du joueur, l'agent ne peut pas décider seul d'accepter une proposition.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : le mandat ne donne pas tous les pouvoirs imaginables au mandataire. Il lui donne uniquement ceux qui lui ont été confiés.

Chapitre B.2 – Formation et forme du mandat

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLES 1984 À 1990 DU CODE CIVIL

1. La formation du mandat

Dans le droit commun, le mandat suppose :

Une volonté de confier une mission.

Une acceptation du mandataire.

Une mission suffisamment identifiable.

Le respect des conditions générales de validité du contrat.

L'article 1985 prévoit que le mandat peut être donné par acte authentique, acte sous signature privée ou même verbalement, dans les conditions de preuve prévues par la loi.

L'acceptation peut être tacite et résulter de l'exécution du mandat.

2. Le principe du consensualisme

Le droit français reconnaît généralement que le contrat se forme par le seul échange des consentements.

Mais ce principe connaît des exceptions.

Certains contrats nécessitent une forme particulière pour être valables.

C'est précisément le cas du mandat d'agent sportif.

3. La règle particulière de l'agent sportif

L'article L. 222-17 du Code du sport impose un contrat écrit avant que l'agent puisse exercer l'activité de mise en relation concernée.

Il ne suffit donc pas que le joueur ait simplement donné son accord oral à l'agent.

Il faut un véritable document contractuel conforme aux dispositions spéciales.

4. La preuve du mandat

Le contrat écrit permet notamment de prouver :

L'identité des parties.

La mission confiée.

La durée de l'engagement.

Le caractère exclusif ou non.

La rémunération prévue.

La partie chargée de payer.

Dans le football professionnel, la traçabilité documentaire est particulièrement importante en cas de contrôle ou de contestation.

5. Les documents à conserver

Un agent doit organiser la conservation de ses documents contractuels :

Mandat initial.

Avenants.

Convention tripartite éventuelle.

Justificatifs de prestations.

Factures.

Quittances de paiement.

Documents transmis à la fédération.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : le droit commun peut admettre un mandat verbal, mais le droit spécial des agents sportifs exige un écrit.

Chapitre B.3 – Obligations du mandataire

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLES 1991 À 1997 DU CODE CIVIL

1. Exécuter la mission – Article 1991

Le mandataire doit accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé.

Il répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter de son inexécution.

MISE EN SITUATION

Un agent s'engage à présenter un joueur à plusieurs clubs et ne réalise aucune démarche alors que sa mission est toujours en cours.

Il peut engager sa responsabilité.

2. Répondre de ses fautes – Article 1992

Le mandataire répond :

De ses actes intentionnels.

De ses fautes de gestion.

Des manquements commis dans l'exercice de sa mission.

Le niveau d'appréciation de la responsabilité tient notamment compte du caractère gratuit ou rémunéré du mandat.

Dans le cadre professionnel, l'agent exerce généralement une activité rémunérée.

3. Rendre compte de sa gestion – Article 1993

Le mandataire doit rendre compte de sa gestion.

Il doit également restituer au mandant tout ce qu'il a reçu dans le cadre de sa procuration, même si certaines sommes n'étaient pas dues au mandant.

MISE EN SITUATION

Un agent reçoit une somme pour le compte d'un joueur.

Il doit être capable d'expliquer l'origine de cette somme, son affectation et les opérations réalisées.

4. La substitution – Article 1994

Le mandataire peut parfois se faire remplacer, mais il répond de la personne substituée dans certaines situations.

Il engage notamment sa responsabilité :

S'il n'avait pas le pouvoir de se substituer quelqu'un.

S'il a choisi une personne notoirement incapable ou insolvable lorsque son pouvoir de substitution ne désignait personne.

Le mandant peut également agir directement contre le substitué.

Application : un agent ne peut pas librement déléguer toutes ses missions à un tiers non autorisé.

5. Les autres obligations

Article 1995 : solidarité entre plusieurs mandataires uniquement lorsqu'elle est expressément prévue.

Article 1996 : intérêts dus sur les sommes utilisées à son profit ou dont il est débiteur dans les conditions prévues.

Article 1997 : protection du mandataire ayant clairement informé le tiers de l'étendue de ses pouvoirs.

6. Les obligations essentielles à retenir

Article

Obligation

1991

Exécuter le mandat

1992

Répondre des fautes

1993

Rendre compte

1994

Encadrer la substitution

1995

Règles de solidarité

1996

Intérêts sur les sommes

1997

Respect des pouvoirs et information des tiers

Piège d'examen : l'agent n'est pas simplement tenu d'obtenir un résultat sportif ou financier. Il doit surtout exécuter correctement les obligations qui lui ont été confiées.

Chapitre B.4 – Obligations du mandant

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLES 1998 À 2002 DU CODE CIVIL

1. Respecter les engagements du mandataire – Article 1998

Le mandant doit exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés.

Si le mandataire dépasse ses pouvoirs, le mandant n'est normalement pas tenu de ce qui a été fait au-delà, sauf s'il ratifie expressément ou tacitement l'acte.

MISE EN SITUATION

Un agent négocie un contrat dans les limites de ses pouvoirs. Le joueur doit respecter les engagements valablement pris pour son compte.

2. Rembourser les frais et payer la rémunération – Article 1999

Le mandant doit rembourser les avances et frais réalisés pour l'exécution du mandat.

Il doit également payer la rémunération lorsqu'elle a été promise.

En principe, il ne peut pas refuser ce paiement simplement parce que l'opération n'a pas réussi, dès lors qu'aucune faute du mandataire n'est imputable.

Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions spéciales du Code du sport et les conditions précises du contrat.

3. Indemniser les pertes – Article 2000

Le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies à l'occasion de sa gestion, sauf imprudence imputable au mandataire.

4. Les intérêts des avances – Article 2001

Les intérêts des avances faites par le mandataire sont dus à compter du jour des avances constatées.

5. Plusieurs mandants – Article 2002

Lorsque plusieurs personnes constituent un mandataire pour une affaire commune, elles sont solidaires envers lui pour les effets du mandat, selon les conditions prévues par cet article.

6. Application au football

Un agent engage des frais justifiés pour réaliser une mission confiée par un joueur.

Le joueur doit examiner les conditions contractuelles et les règles applicables avant de refuser le remboursement.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : le mandat crée des obligations des deux côtés. Le mandataire doit exécuter sa mission et le mandant doit respecter ses engagements financiers et contractuels.

Chapitre B.5 – Fin du mandat

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLES 2003 À 2010 DU CODE CIVIL

1. Les causes de fin du mandat – Article 2003

Le mandat prend fin notamment par :

La révocation du mandataire.

La renonciation du mandataire au mandat.

Le décès du mandant ou du mandataire.

La tutelle des majeurs dans les conditions prévues par le texte.

La déconfiture du mandant ou du mandataire.

Dans la pratique professionnelle, il faut également examiner les conditions contractuelles d'arrivée du terme et de résiliation.

2. La révocation – Article 2004

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble.

Toutefois, cette règle générale doit être articulée avec les dispositions spéciales applicables au mandat d'agent sportif, notamment sa durée et les règles contractuelles.

La révocation peut mettre fin au pouvoir de représentation sans nécessairement supprimer toute conséquence financière liée à la rupture.

3. La renonciation – Article 2007

Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant.

Il peut être tenu de réparer le préjudice causé par une renonciation préjudiciable, sauf lorsqu'il ne pouvait continuer sans subir lui-même un préjudice considérable.

4. Le décès du mandant – Article 2008

Le mandataire qui ignore le décès du mandant et agit de bonne foi peut être protégé dans les conditions prévues par cet article.

5. Les articles 2005, 2006, 2009 et 2010

Ils complètent le régime de la fin du mandat, notamment :

Les conséquences de la révocation.

Les effets de la constitution d'un nouveau mandataire.

La protection des tiers de bonne foi.

Les situations de pluralité de mandants ou de mandataires.

6. Application au football

Un joueur souhaite changer d'agent avant l'échéance de son mandat.

Il faut vérifier :

La durée du mandat.

Les conditions de rupture prévues.

L'existence d'une éventuelle exclusivité.

Les prestations déjà réalisées.

Les éventuelles sommes dues.

Les règles spécifiques de la fédération.

POINT DE VIGILANCE

Attention : la fin de la relation de confiance ne signifie pas automatiquement que toutes les obligations financières disparaissent.

Synthèse de la partie B

Les articles 1984 à 2010 doivent être connus dans leur logique.

Article	Sujet
1984	Définition du mandat
1985	Forme et acceptation
1986	Gratuité par principe
1987	Mandat spécial ou général
1988	Étendue du mandat général
1989	Limites des pouvoirs
1991	Exécution du mandat
1992	Responsabilité du mandataire
1993	Reddition des comptes
1994	Substitution
1998	Engagements du mandant
1999	Frais et rémunération
2000	Indemnisation des pertes
2003	Fin du mandat
2004	Révocation
2007	Renonciation

PARTIE C – LE MANDAT SPÉCIFIQUE DE L'AGENT SPORTIF

Bloc prioritaire pour l'examen

Chapitre C.1 – Nature juridique : mandat ou courtage ?

1. Pourquoi cette distinction est-elle importante ?

Dans le monde des affaires, plusieurs professionnels peuvent intervenir pour rapprocher deux parties.

Il peut s'agir :

D'un mandataire.

D'un courtier.

D'un commissionnaire.

D'un prestataire de services.

Ces professions ne sont pas juridiquement identiques.

L'activité d'agent sportif est définie par l'article L. 222-7 du Code du sport. Le texte vise une mission d'intermédiaire consistant à mettre en relation des parties intéressées à la conclusion ou à la prolongation de contrats sportifs déterminés.

2. Le mandat

Le mandataire agit pour le compte du mandant et, dans les limites de ses pouvoirs, en son nom.

Exemple : un joueur confie à un agent le pouvoir de négocier son futur contrat.

3. Le courtage

Le courtier intervient principalement pour rapprocher des parties afin de leur permettre de conclure une opération.

Il n'agit pas nécessairement au nom de l'une des parties.

Exemple : un intermédiaire identifie un joueur susceptible d'intéresser un club et facilite leur mise en contact.

Le courtage n'est pas défini par un article général unique du Code civil. Sa qualification repose notamment sur les fonctions effectivement exercées.

4. Les différences essentielles

Critère

Mandat

Courtage

Mission

Représenter ou agir pour le mandant

Rapprocher des parties

Représentation

Possible

Pas nécessairement

Pouvoir d'engager

Selon le mandat

En principe non

Rémunération

Selon le contrat

Selon le contrat

Réglementation agent sportif

Applicable si activité relevant de L. 222-7

Applicable si activité réelle relevant de L. 222-7

Point important : appeler un contrat « contrat de courtage » ne permet pas de contourner la réglementation des agents sportifs. C'est la réalité de l'activité qui détermine le régime applicable.

Chapitre C.2 – Formalisme : écrit obligatoire et mentions imposées

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLE L. 222-17 DU CODE DU SPORT

1. L'obligation d'un contrat écrit

L'article L. 222-17 impose qu'un agent sportif conclue un contrat écrit avec l'une des parties avant d'exercer son activité de mise en relation.

Le contrat doit exister avant l'intervention réglementée.

Un accord verbal ne suffit pas.

2. Les mentions obligatoires

Le contrat doit préciser cinq éléments essentiels.

1. Nature des services et exclusivité

Il faut décrire les prestations confiées à l'agent et préciser si le mandat est exclusif ou non.

2. Durée

La durée ne peut pas excéder trois ans.

Les fédérations délégataires peuvent prévoir une durée maximale inférieure.

3. Rémunération

La rémunération ne peut dépasser 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties mises en relation.

Les fédérations peuvent prévoir un taux inférieur.

4. Partie rémunératrice

Le contrat doit indiquer quelle partie rémunère l'agent.

Il faut également préciser, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles de résulter de ce paiement.

5. Transmission à la fédération

L'agent doit communiquer le contrat et ses avenants à la fédération délégataire compétente dans le mois suivant leur entrée en vigueur.

3. La durée maximale

La durée légale maximale est de trois ans.

MISE EN SITUATION
Un mandat signé le 1er décembre 2026 pour une durée de quatre ans est contraire à la limite légale.

Un mandat de deux ans respecte la limite légale générale, sous réserve d'un règlement fédéral plus restrictif.

4. La transmission du contrat

La transmission du mandat n'est pas une simple formalité administrative facultative.

Elle constitue une obligation légale.

Le délai est d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat ou de son avenant.

5. La sanction du non-respect

L'article L. 222-17 prévoit que toute convention contraire à ses dispositions ou non communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite.

Il faut donc être particulièrement attentif à la conformité du document.

Chapitre C.3 – Plafond de rémunération : 10 %

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLE L. 222-17 DU CODE DU SPORT

1. Le principe

La rémunération de l'agent sportif ne peut pas dépasser 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en relation.

Ce plafond constitue une limite légale maximale, et non un taux automatiquement applicable.

Une fédération délégataire peut prévoir un taux inférieur.

2. Calcul de la commission

La formule pédagogique de base est :

Commission maximale

=

Assiette applicable

×

10

%

Commission maximale=Assiette applicable×10%

Exemple 1 :

Un contrat de travail représente une rémunération totale de 500 000 €.

Montant du contrat : 500 000 €.

Plafond légal : 10 %.

Commission maximale théorique : 50 000 €.

Exemple 2 :

Le règlement fédéral applicable prévoit un plafond de 5 %.

Montant du contrat : 500 000 €.

Plafond applicable : 5 %.

Commission maximale : 25 000 €.

3. Plusieurs agents interviennent

L'article L. 222-17 prévoit que lorsque plusieurs agents interviennent pour les parties à un même contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut dépasser 10 % du montant de ce contrat.

MISE EN SITUATION

Deux agents interviennent sur le même contrat.

Agent A : 30 000 €.

Agent B : 20 000 €.

Total : 50 000 €.

Si le contrat est de 500 000 €, le plafond global de 10 % est atteint.

Il ne s'agit pas de 10 % par agent.

4. La convention tripartite

La rémunération due par le joueur ou l'entraîneur peut être payée, en tout ou partie, par son cocontractant.

Cela nécessite une convention tripartite conclue par toutes les parties concernées.

Elle doit préciser les conséquences fiscales et sociales susceptibles de résulter de cette prise en charge.

L'agent doit également délivrer une quittance au cocontractant qui effectue le paiement.

5. Les erreurs à éviter

Appliquer systématiquement 10 % sans vérifier le règlement fédéral.

Calculer 10 % pour chaque agent alors qu'un plafond global s'applique.

Confondre la commission de l'agent et le salaire du joueur.

Oublier la convention tripartite.

Oublier les conséquences fiscales et sociales.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : le plafond de 10 % est une limite légale maximale. Le taux réellement applicable dépend également des dispositions fédérales.

Chapitre C.4 – Un seul mandat par opération

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLE L. 222-17, I

1. Le principe de représentation d'une seule partie

L'agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une seule des parties aux contrats concernés.

Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts.

Un agent qui représente un joueur ne peut pas simultanément représenter le club adverse dans la même opération.

2. L'interdiction de la double représentation

MISE EN SITUATION

Un joueur souhaite rejoindre le club A.

L'agent représente le joueur dans la négociation du contrat de travail.

Le club A propose à cet agent une commission pour représenter également ses intérêts dans la même opération.

L'agent ne peut pas accepter cette double représentation en violation de l'article L. 222-17.

3. La coopération entre plusieurs agents

La loi encadre également les coopérations entre agents.

Plusieurs agents qui travaillent ensemble, notamment au sein d'une même société, ne peuvent agir pour le compte de plusieurs parties dans le cadre d'un ensemble de contrats aboutissant directement ou indirectement à la mutation d'un sportif ou d'un entraîneur d'un club vers un autre.

L'objectif est d'éviter qu'une coopération entre agents permette de contourner l'interdiction de double représentation.

4. La convention de collaboration

Lorsque plusieurs agents collaborent pour une même opération, la convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue par l'article L. 222-7.

5. Le piège à l'examen

Il faut distinguer :

Plusieurs agents qui interviennent pour une même partie.

Un agent qui représente plusieurs parties.

Plusieurs agents qui coopèrent dans une opération globale de mutation.

Ces situations ne sont pas juridiquement identiques.

Chapitre C.5 – Sanctions civiles et pénales

1. Les sanctions civiles

L'article L. 222-17 prévoit que les conventions contraires à ses dispositions ou non transmises à la fédération sont réputées nulles et non écrites.

Cela peut affecter :

Le mandat.

Une convention de rémunération.

Un avenant.

Une convention qui contrevient aux règles de représentation.

La qualification et les conséquences doivent être appréciées au regard du texte et de la situation concernée.

2. Les sanctions pénales

L'article L. 222-20 du Code du sport prévoit des sanctions pénales pour certaines violations du régime des agents sportifs.

Il faut notamment distinguer :

L'exercice sans carte professionnelle.

Les manquements aux obligations relatives aux mineurs.

Les violations des règles relatives à la rémunération.

Les infractions concernant les incompatibilités et les conditions d'exercice.

Les sanctions ne sont pas nécessairement identiques selon l'infraction.

3. Responsabilité de l'agent

L'agent peut également engager :

Sa responsabilité contractuelle.

Sa responsabilité civile délictuelle envers les tiers dans les conditions applicables.

Sa responsabilité disciplinaire.

Sa responsabilité pénale.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : une même situation peut entraîner plusieurs types de conséquences juridiques.

Chapitre C.6 – Cas spécifique des mineurs

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLES L. 222-5 ET L. 222-6 DU CODE DU SPORT

Modern Football Academy | Elite Youth Football Development

1. Une protection renforcée

Le législateur prévoit un régime particulier pour protéger les mineurs dans le domaine sportif.

Deux situations doivent être distinguées :

La rémunération du mineur pour l'exercice d'une activité sportive.

La rémunération d'un agent ou intermédiaire intervenant dans une opération concernant un mineur.

2. Les rémunérations des jeunes sportifs

L'article L. 222-5 renvoie à l'article L. 7124-9 du Code du travail pour les rémunérations perçues au titre de l'activité sportive par les enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

Il s'agit notamment d'un mécanisme de protection des revenus des jeunes sportifs.

Il faut distinguer cette question de la rémunération de l'agent.

3. L'interdiction de rémunérer l'intermédiaire

L'article L. 222-5 prévoit une interdiction de contrepartie, de rémunération, d'indemnité ou d'avantage au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en relation les parties intéressées à certains contrats concernant un mineur.

Cette interdiction concerne notamment :

Les contrats relatifs à la mutation d'un mineur d'un club vers un autre.

Les contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.

Les contrats dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur.

4. La règle continue après la majorité

C'est un point particulièrement important.

L'interdiction s'applique quelle que soit la durée du contrat et celle de ses avenants, y compris si le mineur atteint la majorité pendant l'exécution du contrat.

MISE EN SITUATION
Un joueur signe à 17 ans un contrat entrant dans le champ de l'interdiction.

Il devient majeur à 18 ans alors que le contrat continue de produire ses effets.

Le fait qu'il soit devenu majeur ne permet pas de rémunérer rétroactivement l'intermédiaire au titre de cette opération.

5. Les conventions écrites

Les conventions écrites par lesquelles l'agent intervient dans les situations concernées doivent mentionner expressément l'interdiction de rémunération.

Elles doivent être transmises à la fédération délégataire compétente.

6. Les sanctions – Article L. 222-6

Dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026 :

Infraction

Sanction prévue

Violation des règles de rémunération du premier alinéa de L. 222-5

Amende de 7 500 €

Récidive

6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende

Violation de l'interdiction du deuxième alinéa de L. 222-5

2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende

Amende dans ce dernier cas

Peut être portée jusqu'au double des sommes indûment perçues

Il faut donc éviter de présenter toutes les violations concernant les mineurs comme relevant d'une sanction unique.

7. Cas pratique

Un agent intervient dans la négociation du premier contrat professionnel d'un joueur de 17 ans.

Il demande une commission de 20 000 €.

Analyse :

Identifier la nature du contrat.

Vérifier s'il entre dans le champ de l'article L. 222-5.

Examiner la date de conclusion et la situation du mineur.

Vérifier si une rémunération de l'intermédiaire est interdite.

Identifier les sanctions applicables.

Il ne faut pas appliquer automatiquement le plafond de 10 % : l'interdiction spécifique relative aux mineurs peut s'appliquer avant même de calculer une commission.

Chapitre C.7 – Cas pratique : transfert international

Moatasem Al-Musrati joins AS Monaco

1. Situation

Un joueur professionnel évoluant dans un club français souhaite rejoindre un club espagnol.

Il est représenté par un agent titulaire de la carte professionnelle française.

Le club espagnol souhaite également faire intervenir un agent local.

Plusieurs questions juridiques se posent.

2. Identifier les contrats

L'opération peut impliquer :

Un mandat entre le joueur et son agent.

Un accord entre les clubs concernant la mutation.

Un contrat de travail entre le joueur et son nouveau club.

Une convention de collaboration entre agents, si les conditions sont réunies.

3. Vérifier la représentation

Il faut identifier qui représente chaque partie.

Un agent ne peut pas représenter simultanément plusieurs parties dans les conditions interdites par l'article L. 222-17.

La coopération entre agents doit respecter les règles françaises applicables.

4. Vérifier la rémunération

Il faut déterminer :

L'assiette de calcul.

Le taux applicable.

La partie qui rémunère l'agent.

Le respect du plafond global.

Les conséquences fiscales et sociales.

5. Vérifier les règles internationales

Il faut également examiner les règlements FIFA relatifs aux agents et aux transferts internationaux.

Il faut notamment vérifier :

Le statut des agents intervenant dans l'opération.

Les obligations d'enregistrement.

Les formalités relatives au transfert.

Les règles concernant les mineurs, si le joueur est concerné.

Les éventuelles règles applicables au pays d'accueil.

6. Méthode de résolution

La réponse ne doit jamais se limiter à dire qu'un transfert international relève de la FIFA.

Il faut examiner successivement :

Le droit français applicable à l'activité d'agent en France.

Le droit et les règles de la fédération concernée.

Les règles internationales FIFA.

Les obligations contractuelles et fiscales.

POINT DE VIGILANCE

À retenir : un transfert international ne fait pas disparaître les obligations françaises qui encadrent l'activité exercée sur le territoire français.

Synthèse de la partie C

Les points à mémoriser :

Contrat écrit obligatoire.

Une seule partie représentée par agent.

Durée maximale légale de trois ans.

Rémunération maximale de 10 %, sous réserve d'un plafond fédéral inférieur.

Communication du contrat à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.

Interdiction spécifique de rémunération concernant les contrats visés à l'article L. 222-5.

Sanctions civiles et pénales.

Distinction entre droit français et règles FIFA.

PARTIE D – LES CONTRATS VOISINS

Savoir différencier les qualifications juridiques

Chapitre D.1 – Le contrat d'entreprise

TEXTE DE RÉFÉRENCE
ARTICLE 1710 DU CODE CIVIL

1. Définition

L'article 1710 définit le louage d'ouvrage comme le contrat par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour une autre moyennant un prix convenu.

Il s'agit aujourd'hui de ce que l'on appelle couramment le contrat d'entreprise ou le contrat de prestation de services.

2. Les caractéristiques

Le contrat d'entreprise repose sur :

Une prestation à réaliser.

Une indépendance du prestataire dans l'organisation de son travail.

Un prix convenu.

Une obligation d'exécuter la prestation conformément au contrat.

3. Exemples dans le football

Un club engage une société pour :

Produire des vidéos.

Réaliser une campagne marketing.

Organiser un événement.

Concevoir un site internet.

Réaliser une étude de performance.

Il s'agit généralement de prestations relevant du contrat d'entreprise.

4. Différence avec le mandat

Critère

Mandat

Contrat d'entreprise

Objet

Accomplir des actes pour le mandant

Réaliser une prestation

Représentation

Possible

Pas nécessaire

Pouvoir juridique

Peut engager le mandant

En principe non

Exemple

Négocier au nom d'un joueur

Réaliser une vidéo pour un club

POINT DE VIGILANCE

Piège : un contrat de prestation de services ne devient pas automatiquement un mandat parce qu'il prévoit une rémunération.

Chapitre D.2 – Le contrat de commission

TEXTE DE RÉFÉRENCE

ARTICLE L. 132-1 DU CODE DE COMMERCE

1. Définition

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Il intervient donc pour le compte d'une autre personne, mais contracte en son propre nom.

C'est la différence essentielle avec le mandat représentatif.

2. Exemple

Une entreprise demande à un commissionnaire d'acheter des équipements pour son compte.

Le commissionnaire réalise l'achat en son propre nom, mais économiquement pour le compte de l'entreprise.

3. Les caractéristiques

Intervention pour le compte d'un commettant.

Actes réalisés en nom propre.

Rémunération généralement prévue sous forme de commission.

Relations juridiques particulières entre le commissionnaire, le commettant et les tiers.

4. Différence avec le mandat

Dans le mandat, le mandataire agit en principe au nom du mandant dans les limites de ses pouvoirs.

Dans la commission, le commissionnaire agit en son propre nom pour le compte du commettant.

Cette différence a des conséquences sur les relations avec les tiers.

Chapitre D.3 – Synthèse : mandat, commission, courtage et entreprise

Critère

Mandat

Commission

Courtage

Entreprise

Représentation

Oui, selon pouvoirs

Non, en nom propre

Pas nécessaire

Non

Mission

Agir pour le mandant

Contracter pour le commettant

Rapprocher les parties

Réaliser une prestation

Texte principal

1984 C. civ.

L. 132-1 C. com.

Qualification jurisprudentielle et contractuelle

1710 C. civ.

Exemple

Agent représentant un joueur

Achat pour le compte d'une entreprise

Mise en relation commerciale

Production vidéo

POINT DE VIGILANCE

Le réflexe à adopter : examiner ce que fait réellement la personne, pour le compte de qui elle agit et au nom de qui elle contracte.

Une qualification contractuelle erronée peut conduire à appliquer le mauvais régime juridique.

OUTILS DE RÉVISION ET D'ENTRAÎNEMENT

1. Les articles à connaître par cœur

Voici la sélection prioritaire du module 2.

Code civil – Droit général des contrats

Article

Sujet

Priorité

1101

Définition du contrat

Haute

1102

Liberté contractuelle

Haute

1103

Force obligatoire

Haute

1104

Bonne foi

Haute

1128

Conditions de validité

Très haute

1130

Vices du consentement

Très haute

1131

Nullité relative

Haute

1132

Erreur

Haute

1137

Dol

Haute

1140

Violence

Haute

1143

Abus de dépendance

Haute

1144

Délai d'action en nullité

Moyenne

1193

Modification du contrat

Haute

1195

Imprévision

Moyenne

1217

Sanctions de l'inexécution

Très haute

1219

Exception d'inexécution

Haute

1221

Exécution forcée

Haute

1223

Réduction du prix

Moyenne

1224

Résolution

Haute

1226

Résolution unilatérale

Haute

1227

Résolution judiciaire

Haute

1231-1

Responsabilité contractuelle

Très haute

1231-5

Clause pénale

Haute

Code civil – Mandat

Article

Sujet

Priorité

1984

Définition du mandat

Très haute

1985

Formation et forme

Haute

1986

Gratuité

Haute

1987

Mandat spécial ou général

Haute

1988

Pouvoirs du mandat général
Moyenne
1989
Limites du mandat
Très haute
1991
Exécution
Haute
1992
Responsabilité
Haute
1993
Reddition des comptes
Haute
1994
Substitution
Moyenne
1998
Obligations du mandant
Haute
1999
Remboursement et rémunération
Très haute
2000
Indemnisation
Moyenne
2003
Fin du mandat
Très haute
2004
Révocation
Haute
2007
Renonciation
Haute
Code du sport – Agent sportif
Article
Sujet
Priorité
L. 222-5
Protection des mineurs
Très haute
L. 222-6
Sanctions relatives aux mineurs
Très haute

L. 222-7

Définition de l'agent sportif

Très haute

L. 222-17

Mandat, représentation et rémunération

Très haute

L. 222-18

Contrôle des contrats

Haute

L. 222-19

Dispositions disciplinaires

Haute

L. 222-20

Sanctions pénales

Très haute

2. Les 10 pièges classiques du QCM

Piège 1 – Le contrat verbal

En droit commun, un mandat peut être verbal. En revanche, le mandat d'agent sportif nécessite un écrit.

Piège 2 – La liberté contractuelle

Les parties ne peuvent pas écarter les dispositions impératives du Code du sport.

Piège 3 – La bonne foi

Elle s'impose pendant la négociation, la formation et l'exécution du contrat.

Piège 4 – Les vices du consentement

Erreur, dol et violence peuvent entraîner une nullité relative, sous réserve de leurs conditions respectives.

Piège 5 – La force obligatoire

Une partie ne peut pas modifier seule un contrat simplement parce qu'elle change d'avis.

Piège 6 – L'exception d'inexécution

Toute inexécution ne permet pas automatiquement de suspendre ses propres obligations. Elle doit notamment présenter une gravité suffisante dans le cadre de l'article 1219.

Piège 7 – La durée du mandat

La durée maximale légale du mandat d'agent sportif est de trois ans. Un règlement fédéral peut prévoir une durée inférieure.

Piège 8 – La commission de 10 %

Il s'agit d'un plafond maximal, pas d'un taux systématique. Il faut également tenir compte des éventuels plafonds fédéraux inférieurs.

Piège 9 – La représentation

Un agent ne peut agir que pour le compte d'une seule partie dans les conditions de l'article L. 222-17.

Piège 10 – Les mineurs

L'interdiction de rémunération prévue par l'article L. 222-5 peut continuer à s'appliquer même lorsque le joueur atteint 18 ans pendant l'exécution du contrat.

3. Fiche de révision J-7

Réviser le droit des contrats en 7 jours

J-7 – Formation du contrat

Articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1128.

Définition, liberté contractuelle, bonne foi et validité.

J-6 – Consentement

Articles 1130 à 1144.

Erreur, dol, violence, nullité et prescription.

J-5 – Inexécution

Articles 1217 à 1231-7.

Sanctions, résolution et responsabilité.

J-4 – Droit commun du mandat

Articles 1984 à 2010.

Formation, obligations, responsabilité et extinction.

J-3 – Mandat d'agent sportif

Articles L. 222-5 à L. 222-20.

Écrit, durée, commission, représentation et sanctions.

J-2 – Contrats voisins et cas pratiques

Mandat, courtage, commission et entreprise.

Résolution de situations professionnelles.

J-1 – Examen blanc

18 QCM, correction, mémorisation des erreurs et derniers rappels.

5. Mise en situation – Cas pratique transversal

Niveau avancé

Situation : négociation d'un mandat d'agent sportif

Un joueur professionnel de 19 ans signe un mandat exclusif avec un agent pour une durée de quatre ans.

Le mandat prévoit :

Une commission de 12 %.

Une intervention pour le joueur et le club.

Aucune obligation de transmission à la fédération.

Une clause prévoyant que le joueur ne peut jamais mettre fin au mandat.

Questions :

La durée est-elle conforme ?

Le taux de rémunération est-il légal ?

La double représentation est-elle autorisée ?

La transmission à la fédération est-elle obligatoire ?

La clause d'engagement perpétuel est-elle valable ?

Correction détaillée

Durée : non conforme. La durée maximale légale est de trois ans, sous réserve d'une durée fédérale inférieure.

Rémunération : non conforme. Le plafond légal est de 10 %, éventuellement inférieur selon le règlement fédéral.

Double représentation : interdite. L'agent ne peut agir que pour le compte d'une seule partie dans les conditions de l'article L. 222-17.

Transmission : obligatoire. Le contrat doit être communiqué à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.

Engagement perpétuel : interdit. L'article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels. Il faut également examiner les règles spéciales relatives à la rupture du mandat.

Le mandat comporte donc plusieurs irrégularités majeures.

ÉVALUATION / AUTO-TEST

18 QCM corrigés — Droit des contrats

CORRIGÉ DE RÉFÉRENCE

Les bonnes réponses et leurs explications reprennent le corrigé transmis. Les mentions de résultat de tentative ne sont pas reproduites.

QUESTION 01 / 18

Selon l’article 1101, le contrat est :

A. Un document obligatoirement signé
B. Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
C. Une déclaration unilatérale
D. Une décision judiciaire

BONNE RÉPONSE : B

L’article 1101 définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes.

QUESTION 02 / 18

La liberté contractuelle permet-elle de déroger à l’ordre public ?

A. Oui, avec accord écrit
B. Oui, si le contrat est rémunéré
C. Non
D. Uniquement pour les professionnels

BONNE RÉPONSE : C

L’article 1102 interdit de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

QUESTION 03 / 18

Quel article impose la bonne foi pendant la négociation, la formation et l’exécution ?

A. 1101
B. 1102
C. 1103
D. 1104

BONNE RÉPONSE : D

L’article 1104 impose la bonne foi à toutes les étapes de la relation contractuelle.

QUESTION 04 / 18

Quelles sont les trois conditions de validité de l’article 1128 ?

A. Écrit, signature et rémunération
B. Consentement, capacité et contenu licite et certain
C. Nationalité, âge et domicile
D. Durée, objet et paiement

BONNE RÉPONSE : B

Les trois conditions sont cumulatives : consentement, capacité et contenu licite et certain.

QUESTION 05 / 18

Quels sont les trois vices du consentement ?

A. Erreur, dol et violence
B. Fraude, retard et faute
C. Nullité, caducité et résolution
D. Erreur, imprudence et mauvaise foi

BONNE RÉPONSE : A

L’article 1130 identifie l’erreur, le dol et la violence.

QUESTION 06 / 18

Les vices du consentement entraînent en principe :

A. Une nullité absolue
B. Une suspension automatique
C. Une nullité relative
D. Une simple réduction du prix

BONNE RÉPONSE : C

L’article 1131 prévoit une nullité relative.

QUESTION 07 / 18

Que prévoit l’article 1193 ?

A. La gratuité du mandat
B. La modification ou révocation par accord mutuel ou dans les cas autorisés par la loi
C. La durée maximale de trois ans
D. Le plafond de commission

BONNE RÉPONSE : B

L’article 1193 encadre la modification et la révocation des contrats.

QUESTION 08 / 18

Quelle disposition traite de l’exception d’inexécution en cas d’inexécution suffisamment grave ?

A. 1217
B. 1218
C. 1219
D. 1224

BONNE RÉPONSE : C

L’article 1219 permet de suspendre sa propre obligation si l’inexécution adverse est suffisamment grave.

QUESTION 09 / 18

Quelle est la définition du mandat selon l’article 1984 ?

A. Un contrat de travail
B. Un pouvoir donné à une personne d’agir pour le mandant et en son nom
C. Une prestation matérielle
D. Une opération de vente

BONNE RÉPONSE : B

Le mandataire reçoit le pouvoir d’agir pour le mandant et en son nom.

QUESTION 10 / 18

Dans le droit commun, le mandat est gratuit :

A. Toujours
B. Jamais
C. Sauf convention contraire
D. Uniquement pour les associations

BONNE RÉPONSE : C

L’article 1986 pose le principe de gratuité sauf convention contraire.

QUESTION 11 / 18

Quel article prévoit que le mandataire ne peut pas dépasser les pouvoirs de son mandat ?

A. 1985
B. 1987
C. 1988
D. 1989

BONNE RÉPONSE : D

L’article 1989 limite les pouvoirs du mandataire à ce qui est prévu dans son mandat.

QUESTION 12 / 18

Quel article impose au mandataire de rendre compte de sa gestion ?

A. 1991
B. 1992
C. 1993
D. 1994

BONNE RÉPONSE : C

L’article 1993 impose la reddition des comptes.

QUESTION 13 / 18

Quel article traite du remboursement des frais et de la rémunération du mandataire ?

A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2001

BONNE RÉPONSE : B

L'article 1999 prévoit le remboursement des avances et frais ainsi que le paiement du salaire promis.

QUESTION 14 / 18

Quelle est la durée maximale générale d'un mandat d'agent sportif ?

A. Un an
B. Deux ans
C. Trois ans
D. Cinq ans

BONNE RÉPONSE : C

L'article L. 222-17 fixe un maximum de trois ans. Les fédérations peuvent prévoir une durée inférieure.

QUESTION 15 / 18

Quel est le plafond légal maximal de rémunération de l’agent sportif ?

A. 5 %
B. 8 %
C. 10 %
D. 15 %

BONNE RÉPONSE : C

Le plafond légal est de 10 %, mais une fédération peut fixer un taux inférieur.

QUESTION 16 / 18

Un agent peut-il représenter simultanément le joueur et le club dans la même opération ?

A. Oui, avec accord verbal
B. Oui, si sa commission est divisée
C. Non, selon les règles de L. 222-17
D. Oui, si les deux parties sont professionnelles

BONNE RÉPONSE : C

L’article L. 222-17 interdit à l’agent d’agir pour le compte de plus d’une partie.

QUESTION 17 / 18

Un agent peut-il percevoir une commission pour une opération relevant de l’interdiction de L. 222-5 concernant un mineur ?

A. Oui, si le joueur a bientôt 18 ans
B. Oui, si les parents acceptent
C. Non, l’interdiction s’applique selon les conditions du texte
D. Oui, si le mandat est exclusif

BONNE RÉPONSE : C

L’article L. 222-5 interdit toute contrepartie ou avantage au bénéfice de l’intermédiaire pour les contrats visés, même si le mineur devient majeur pendant leur exécution.

QUESTION 18 / 18

Quelle est la différence essentielle entre mandat et commission ?

A. Aucune
B. Le mandataire agit au nom du mandant, le commissionnaire en son propre nom pour le compte du commettant
C. Le commissionnaire est toujours salarié
D. Le mandat est toujours gratuit

BONNE RÉPONSE : B

Le mandat repose sur la représentation, tandis que le commissionnaire contracte en son propre nom pour le compte du commettant.

NOTE ÉDITORIALE

Le cours reprend le contenu pédagogique de la source fournie. Le corrigé des 18 QCM reprend les réponses transmises. Les références et leur version applicable doivent être contrôlées sur les textes officiels et les règlements fédéraux en vigueur à la date de l’examen.